

5. 대가성 외부활동 불성실 신고

가. 처분종류: 경고, 주의, 개선

나. 부서명: 정책사업본부, 정책연구팀, 지원사업본부 국제교류팀

나. 대상자: ○○○(사무직2급), ◇◇◇(사무직5급), □□□(사무직4급)

라. 세부내용

1) 관련근거: 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한), 임직원 행동강령 제24조(외부강의등의 사례금 수수 제한), 위원회 임직원의 회의참석 등에 대한 처리 지침 제1조(승인의무), 제3조(근태처리)

2) 감사 배경

○ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 의거, 위원장, 상임·비상임 임원, 계약직 등 비정규직을 포함한 위원회 전 직원은 해당 법률의 적용대상이며 내부규정으로 제정된 윤리강령, 임직원 행동강령 적용대상임

3) 관계 법규 및 판단 기준

○ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 1항에 의거, 공직자등은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의에서 한 강의·강연·기고 등의 대가로서 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는

사례금은 받아서는 안되며, 2항에 의거, 사례금을 받는 외부강의 등을 할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 외부강의등의 요청 명세 등을 소속 기관장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 서면으로 신고하여야 함

○ 또한, 「위원회 임직원의 회의참석 등에 대한 처리 지침」 제1조(승인의무) 제3항에 의거, “대가를 받는 외부강의 및 외부기관 회의 참석은 사전 또는 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 소속 팀장 및 본부장을 경유하여 위임전결규정에 따라 윤리강령책임관과 인사담당, 인사팀장의 승인을 받아야” 함

○ 이와 관련, 청탁금지법에서 명시한 외부강의등에 해당하는 외부활동 시 관련 법령 및 규정 준수 여부를 감사중점 사항으로 함 ① 외부강의등 활동 시 청탁금지법 및 행동강령에 따른 신고의무 준수여부 ② 외부강의등 활동에 따른 대가기준 준수 여부 ③ 기타 여비 중복 지급 여부, 결재 및 보고 누락 여부 등 점검

4) 전년 대비 개선사항

○ 2019년 자체종합감사 결과 당해 신고된 외부활동 108건 중 102건이 윤리강령책임관의 결재를 득하지 않고 인사총무팀에 제출되어 외부활동의 사전심사가 불가했던 점이 지적되었으나, 2020년 신고 건은 ① 동 신고 절차를 준수하였고 ② 신청서 제출 시 근태구분을 명시하도록 하여 외부활동의 사전심사가 가능하도록 개선되었음

5) 지적 내용

○ 외부강의등 활동에 따른 대가기준 준수 여부

- 임직원행동강령에서 정한 대가기준을 초과하여 수수한 사례, 공정한 직무수행을 저해하는 사례는 없는 것으로 확인됨

○ 외부강의등 활동 시 청탁금지법 및 행동강령에 따른 신고의무 준수 여부

- 신고된 외부강의·회의 등 활동은 총 68건으로 활동인원은 30명임. 총 68건의 승인받은 대외활동 중 3건이 신고 기한을 도과하여 신고하여 신고의무를 준수하지 않았음(강의 4건, 심사·평가·자문 52건 , 기고 3건, 발제·발표 7건, 기타 2건(자문·원고기고 중복 1건 포함)
- 한편, 한국문화예술위원회를 비롯한 타 기관의 경우 임직원의 외부강의등 신고의무 준수 여부의 점검을 위하여 직무 유관기관을 대상으로 소속 임직원의 대가성 활동내역을 요청, 점검하고 있음. 그러나, 위원회의 경우, 직원들의 자발적인 신고건에 한하여 외부활동 점검이 이루어지고 있다는 한계가 있어 명확한 점검이 불가한 바, 이에 대한 개선이 필요함

<표6> 신고 · 승인 기한 위반1)

이름	소속	활동일자	신고일자	신고초과일	강연료(원)	비고
□□□	국제 교류팀	2020.1~2월	2020.08.12	223일	850,000원	<2019 한류백서> 편집위원 전문가 활동 및 원고 집필
☆☆☆	정책사업 본부	2020.12.12.	2021.01.07	16일	100,000원	2020년 겨울 한국영화학회 정기 학술대회 토론 참석
○○○	정책 연구팀	2020.10.05	2020.10.30	15일	200,000원	한국콘텐츠진흥원 통계개선 전문가 자문

1) 위원회 임직원의 회의참석 등에 대한 처리 지침」 제1조(승인의무) 제3항에 의거, “모든 외부강의 및 외부기관 회의 참석은 대가의 유무와 관계없이 사전에 신고” 하도록 하였으나, 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」의 2020.5.27. 개정 시행으로 해당 법률 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 2항에 의거, “사례금을 받는 외부강의 등을 할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 외부강의등의 요청 명세 등을 소속 기관장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 서면으로 신고하여야” 한다. (해당 법률 개정내용을 반영하여 위원회 지침 개정완료)

○ 기타 여비 중복 지급 여부, 결재 및 보고 누락 여부 등 점검

- 총 17건의 외부강의 신고에서 복무처리가 ‘출장’ 혹은 ‘출장 중 개인 외출’ 인 점을 근거로, 출장비(여비 3,192,000원)를 지급받고 외부활동에 참여한 사례를 확인하였음. 이와 관련, 위원회의 현행 「위원회 임직원의 회의참석 등에 대한 처리 지침」 제5조(여비의 수령)에 따르면, 행사를 주관하는 외부기관에서 여비를 지급하는 경우에는 위원회에서 여비를 이중수령할 수 없도록 명시하고 있으나, 출장 시 외부활동 시행과 관련한 구체적 사항이 없어 이에 대한 승인을 제한할 구체적인 근거가 없음²⁾
- 그러나, 통상적으로 강의대가에는 강의료 외에 여비가 포함되어 있으므로 해당 임직원의 소속기관에서 별도로 여비를 지급하는 것은 여비 중복지급에 해당되어 임직원행동강령 제12조(예산의 목적외 사용금지)³⁾에 위반되어 행동강령과 지침의 불일치가 발생하는 바, 향후 관련 지침 개정을 통해 관련규정 정비등 행정조치가 필요함

<표7> 출장비 수령 외부활동

2) 「영화진흥위원회 임직원의 회의참석 등에 대한 처리 지침」 제5조(여비의 수령) ① 임직원은 외부강의 또는 외부기관 회의참석 시 행사를 주관하는 외부기관에서 여비를 지급하는 경우에는 위원회에서 여비를 이중수령 할 수 없다.

3) 영화진흥위원회 임직원 행동강령 제12조(예산의 목적 외 사용 금지) 임직원은 출장비, 업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 소속 기관에 재산상 손해를 입혀서는 아니된다.

구분	이름	소속	활동일	내용(주최)
1	***	영화문화팀	2020.02.18	문체부 산하 미디어교육 수행기관 회의 참석
2	***	창작지원팀	2020.04.17	스튜디오큐브 무대장치 구매설치 자문회의
3	***	정책사업본부	2020.04.27	코로나19이후 영화분야 동향 고용전망 등 과제 자문
4	***	지원사업본부	2020.05.08	KTV 국민영상제 자문회의
5	***	정책연구팀	2020.05.21	<한국문화콘텐츠 번역인력양성 발전방안 연구용역>자문
6	***	정책연구팀	2020.05.22	공연계 이슈리포트 사업계획 수립을 위한 자문
7	***	영화문화팀	2020.06.17	2020년 2분기 전주 후반제작지원 심사
8	***	소통협력실	2020.05.29	제1회 2020년도 저작권관례연구회의 토론
9	***	공정환경조성센터	2020.06.11	2020년 이동전시관 운영사업자 심사
10	***	정책연구팀	2020.06.09	한국영화산업 실태조사 관련 콘텐츠산업통계 연구 협조
11	***	정책연구팀	2020.07.10	<2020년 콘텐츠산업통계조사> 인용 데이터 협의회
12	***	온라인정보화팀	2020.07.23	IPTV 유통 한국영화 워터마크 지원 시범사업 평가
13	***	정책사업본부	2020.10.12	영화산업 및 위원회 전반 강의
14	***	온라인정보화팀	2020.10.30	2021 저작권 보호 연차보고서 자문단 회의
15	***	영화문화팀	2020.11.07	2020년 문화예술교육 유관학회 추계 세미나 발제
16	***	영화문화팀	2020.11.06	2020년 문화예술교육 유관기관 협의회
17	***	영화문화팀	2020.11.11	문화산업 정책연구 포럼 자문
계				

을 개정하시기 바람 <개선>

라. 조치할 사항(경고·주의, 개선)

○ 위원장은 「위원회 임직원의 회의참석 등에 대한 처리 지침」을 위반한

관련자에게 아래와 같이 <경고, 주의> 조치하고 향후 대외활동시 규정

을 철저히 준수하도록 교육 실시

- 관련자

소속	직위(급)	성명	처분요구	비고
지원사업본부 국제교류팀	팀장(사무직4급)	△△△	경고	
정책사업본부	본부장(사무직2급)	◎◎◎	주의	
정책사업본부 정책연구팀	주임(사무직5급)	○○○	주의	

○ 위원장은 외부활동을 하고자 하는 직원이 업무연관성을 고려하여 출장

을 신청하거나 휴가원을 사전에 제출하도록 하고, 특히 사례비를 수령

하는 외부활동에 대하여는 별도의 출장비를 지급하지 않도록 관련지침